

<제04장 근로시간.제02절 근로시간의 보호>

[기출][1][2008-2-2]근로기준법상 연장근로 제한의 원칙, 예외, 위반의 효과

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음2) 근로기준법상 연장근로의 제한(제53조) (25점)》

<문제2의 물음2> 근로기준법상 연장근로 제한의 원칙, 예외, 위반의 효과

I. 문제의 제기

- 연장근로란 법정 근로시간인 1일 8시간, 1주 40시간을 초과하여 근로하는 것을 의미하며, 근로자의 건강권을 보호하고 실근로시간을 단축하기 위해 법률로 엄격히 제한하고 있다. 이에 따라 이하에서는 근로기준법 제53조에서 규정하고 있는 연장근로의 제한에 관하여 당사자 간 합의의 원칙, 1주 12시간의 한도, 특별한 사정 발생 시의 예외적 연장근로 등의 법리적 내용을 중심으로 상세히 분석한다.

II. 연장근로의 일반적 제한 원칙

1. 당사자 간 합의의 원칙

(1) 합의의 주체와 방법

- 연장근로는 당사자 사이의 합의가 있어야 성립한다. 여기서 당사자란 개별 근로자와 사용자를 의미한다. 판례는 개별 근로자의 동의를 원칙으로 하되, 단체협약이나 취업규칙에 연장근로의 근거가 있고 그에 따라 개별 근로자의 포괄적 동의가 있는 경우에도 합의가 있는 것으로 본다.

(2) 합의의 유효성

- 연장근로에 대한 합의는 사전에 이루어져야 하며, 사용자가 일방적으로 연장근로를 명령할 수는 없다. 다만, 근로계약 체결 시 연장근로를 하기로 명시적으로 약정하였다면 특별한 사정이 없는 한 개별적인 연장근로 명령에 따를 의무가 발생한다.

2. 연장근로의 시간 한도

(1) 1주 12시간의 제한

- 근로기준법 제53조 제1항에 따라 당사자 사이의 합의가 있더라도 1주간에 12시간을 초과하여 연장근로를 할 수 없다. 따라서 1주 최대 근로시간은 법정 근로시간 40시간과 연장근로 12시간을 더한 52시간이 된다.

(2) 1일 연장근로의 제한 여부

- 현행법상 성인 근로자의 경우 1일 연장근로의 상한에 대해서는 직접적인 규정이 없다. 다만, 1주 12시간 한도 내에서 운용되어야 하며, 근로자에게 11시간 이상의 연속 휴식 시간을 부여해야 하는 탄력적 근로시간제 등 특수한 상황에서는 간접적인 제한을 받게 된다.

III. 특별한 사정에 따른 연장근로의 예외

1. 인가 등에 의한 연장근로(특별연장근로)

(1) 사유 및 절차

- 사용자는 특별한 사정이 있어 고용노동부 장관의 인가와 근로자의 동의를 얻으면 제53조 제1항의 한도를 초과하여 연장근로를 할 수 있다. 특별한 사정이란 재해나 사고의 수습, 인명 구조, 갑작스러운 설비 고장 등 긴급한 조치가 필요한 경우를 의미한다.

(2) 사후 승인

- 사태가 급박하여 고용노동부 장관의 인가를 받을 시간이 없는 경우에는 지체 없이 사후에 승인을 받아야 한다. 만약 장관이 해당 연장근로가 부적당하다고 판단하면 그에 해당하는 휴게시간이나 휴일을 줄 것을 명할 수 있다.

2. 근로시간 및 휴게시간의 특례

(1) 특례 업종의 지정

- 운송업, 보건업 등 공익상 필요하거나 업무의 특성상 근로시간의 엄격한 준수가 어려운 특정 업종에 대해서는 사용자가 근로자대표와 서면 합의를 한 경우 1주 12시간을 초과하여 연장근로를 시킬 수 있다.

(2) 적용 요건

- 이 경우에도 근로자에게 퇴근 후 다음 출근 시까지 연속하여 11시간 이상의 휴식 시간을 주어야 한다. 이는 무제한적인 연장근로로부터 근로자의 최소한의 건강권을 보호하기 위한 장치이다.

IV. 연장근로 제한 위반의 효과

1. 형사처벌 및 행정적 제재

- 사용자가 당사자 간 합의 없이 연장근로를 시키거나, 1주 12시간의 한도를 위반한 경우에는 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해진다. 이는 강행규정으로서 노사 간에 합의가 있었다 하더라도 법정 한도인 12시간을 초과했다면 처벌을 면할 수 없다.

2. 연장근로수당의 지급 의무

- 연장근로가 제한 시간을 위반하여 이루어진 경우라 하더라도, 이미 제공된 근로에 대해서 사용자는 근로기준법 제56조에 따른 연장근로 가산수당(통상임금의 50% 이상)을 지급해야 한다. 법 위반 여부와 근로의 대가 지급 의무는 별개의 사안으로 취급된다.

V. 결론

- 근로기준법상 연장근로의 제한은 근로자의 생존권과 건강권을 보호하기 위한 필수적인 안전장치이다. 원칙적으로 당사자 간의 자유로운 합의에 기초해야 하며, 합의가 있더라도 1주 12시간이라는 절대적 한도를 준수해야 한다. 사안과 같이 특별한 경영상 장애나 긴급한 사정이 있는 경우에는 예외적으로 고용노동부 장관의 인가를 얻어 연장근로가 가능하나, 이 역시 근로자의 동의와 사후적인 건강 보호 조치가 병행되어야 한다. 결론적으로 사용자는 연장근로를 운용함에 있어 단순히 경영상의 효율성만을 고려할 것이 아니라, 법이 정한 합의 요건과 시간적 한도를 엄격히 준수해야 한다. 이를 위반할 경우 형사적 책임은 물론 민사상 가산수당 지급 의무가 발생하므로, 노사 양측은 법정 근로시간 체계 내에서 유연하면서도 적법한 근로시간 관리를 도모해야 할 것이다.